

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčené lokality jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který v částech AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice vymezuje akcelerační oblasti pro výstavbu větrných elektráren. Návrh považuji za nedostatečně podložený a v rozporu se zájmy obyvatel regionu.

Odůvodnění námítky:

1. Klíčové problémy jsou odloženy do navazujících řízení

Nesouhlasím s tím, že řada zásadních problémů je odložena až do dalších povolenacích řízení. Dokumentace sama připouští potřebu dalších hlukových studií, biologických průzkumů, monitoringů mortality nebo řešení flicker efektu až v budoucnu. To potvrzuje, že současný návrh nemá dostatečně vyhodnocené dopady a není dostatečně připraven pro akcelerační režim.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); správní řád č. 500/2004 Sb.; princip předběžné opatrnosti.

2. Referendum a petice byly přehlíženy

Vznáším námitku proti tomu, že jasně vyjádřená vůle občanů (referendum ve Střížovicích, petice) nebyla v procesu reálně zohledněna. Občané dotčených obcí vyjádřili svůj postoj k větrným elektrárnám v referendu i peticích. Tyto výsledky by měly být důležitým podkladem pro rozhodnutí o akceleračním režimu. Místo toho jsou zmíněny jen formálně a nemají žádný reálný dopad na výslednou podobu návrhu.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 21 a čl. 35 Listiny.

3. Snížení atraktivity bydlení a stěhování obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že dlouhodobé snížení atraktivity bydlení může vést k odlivu obyvatel z dotčených obcí. Pokud se v okolí obcí postaví desítky velmi vysokých turbín, část obyvatel se může rozhodnout přestěhovat. Pokles počtu obyvatel oslabuje obecní rozpočty, dostupnost služeb i sounáležitost komunit. Tento sociální dopad není v dokumentaci řešen.

Právní podklad: Čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona; princip udržitelného rozvoje.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: van Kamp, I., van den Berg, F. (2021). Health Effects Related to Wind Turbine Sound: An Update. International Journal of Environmental Research and Public Health.

4. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

5. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

6. Ochrana přírody se omezuje na pozdější mitigaci

Vznáším námitku proti tomu, že ochrana přírody je v dokumentaci redukována na pozdější mitigační opatření, místo aby vedla k volbě méně konfliktní lokality. Mezi navrhovaná řešení patří odklady provozu turbín, monitoring úhynu nebo kompenzační opatření. Tato řešení jsou ale pouze následná. Pokud jsou již nyní známy významné střety se zájmy ochrany přírody, měla by být lokalita z akceleračního režimu vyřazena.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Pro úplnost odkazuji na recenzovaný zdroj: Marques, A. T. et al. (2014). Understanding bird collisions at wind farms: An updated review. Biological Conservation.

7. Spánek a kvalita života obyvatel jsou ohroženy

Námitkou je, že návrh nedostatečně zohledňuje vliv větrných elektráren na spánek a celkovou kvalitu života obyvatel okolních obcí. Recenzované přehledy potvrzují, že hluk z VTE může u dotčených obyvatel zvyšovat výskyt poruch spánku a obtěžování. Naše obce přitom budou mít turbíny v relativní blízkosti horizontu, ze kterého se hluk dobře šíří. Bez detailní hlukové studie nelze tato rizika vyloučit.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; princip prevence.

8. Akcelerační režim ignoruje hodnotu krajinného rázu

Návrh nedostatečně chrání krajinný ráz jižního Plzeňska a fakticky jej obětuje rychlosti výstavby větrných elektráren. Zařazením lokalit AOV 51, AOV 62 a AOV 63 do akceleračního režimu se výrazně omezuje prostor pro standardní posouzení vlivů na krajinný ráz v navazujících řízeních. Dokumentace sice připouští negativní dopady na krajinu, avšak jejich vyhodnocení odkládá nebo zlehčuje.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; směrnice RED III (2023/2413); princip prevence.

9. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

10. Návrh nezohledňuje úvodní charakter území

Nesouhlasím s tím, aby jižní Plzeňsko bylo přetvořeno z venkovské krajiny na krajinu průmyslově-energetickou. V dokumentaci chybí jasné odůvodnění, proč právě tato venkovská krajina má nést tak vysokou zátěž energetické infrastruktury. Není zpracována ani úvaha o tom, jaký podíl venkovských krajin v ČR by mohl být zachován pro klasické funkce (zemědělství, bydlení, krajinná zeleň) ve světle této a budoucích podobných změn.

Právní podklad: Princip udržitelného rozvoje; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

11. Lokalita nesplňuje požadavky směrnice RED III

Mám zásadní pochybnosti o tom, že akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice splňují podmínky pro akcelerační oblast podle směrnice RED III (2023/2413). Směrnice RED III umožňuje zařadit do akceleračního režimu pouze lokality, které jsou prokazatelně bezkonfliktní – tedy s minimálním rizikem pro životní prostředí, krajinný ráz a místní komunity. Námi popsané střety s krajinou, migračními koridory, chráněnými druhy a kumulativní vlivy tomuto požadavku zcela odporují.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413), zejména čl. 15c; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zařazením akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a žádám, aby byly z návrhu vyňaty.

V dne

Podpis: